



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ג אייר תשפ"ג

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 200

פרשת במדבר

טלטול גרף של רעי ומוקצה מחמת מיאוס (הלכות מוקצה כא) וענייני חג השבועות

נושאי השיעור: מהו 'גרף של רעי' | טלטול פסולת שעל השלחן | ההבדל בין 'מוקצה מחמת מיאוס' ל'גרף של רעי' | מוקצה מחמת מיאוס בשבת וביום טוב | ביאור המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון בדין מוקצה | מוקצה מחמת חסרון הכנה | בהמה שנתנבלה בשבת או ביום טוב | חנווני הרוצה לקחת מאכלים מחנותו בשבת או ביום טוב | מוקצה מדין נולד | פינוי שברי כלים שנשברו בשבת | פינוי כלי שנשבר ועלול להזיק | פינוי בעלי חיים מתים שנמצאים בבית

אכילת בשר במועדים | שמחת החג בבשר ויין | שמחת חג בבשר עוף | הקפדה על הכשרות בבשר ועופות | אכילת מאכלי חלב בחג השבועות

א. גרף של רעי

יש כמה יסודות שמי שלומד בעיון את הלכות מוקצה צריך לשים אליהם לב. הנה יש היתר מיוחד שהתירו חכמים לטלטל מה שנקרא בגמרא (ביבליה כ"א) 'גרף של רעי'. והכוונה היא שכל דבר שהוא מאוס מאד בעיני אנשים, שאנשים קשה להם לשבת במחיצתו, שהוא מותר בטלטול. סתם 'גרף של רעי' משמעותו כלי שיש בו צואה, אבל זה לאו דווקא צואה, אלא כל דבר שהוא מאוס. כגון כאשר לאחר האכילה הצטברה על השלחן כמות של עצמות, שאם העצמות ראויות למאכל בהמה או כלב וכיו"ב אינם מוקצה בלאו הכי כיון שזה ראוי, אף אם אינו מתכוון לתת לכלב אלא לזרוק אותם לאשפה, בכל זאת אינם מוקצה. אבל אם זה עצמות שאינן ראויות לכלב, כגון עצמות של דגים, כמו כן הדוגמא שנותנת הגמרא (ס"ט) - גרעיני תמרים, אדם אוכל תמרים ופולט את הגרעין, והצטברה כמות של גרעיני תמרים וזה מאוס, קשה לשבת במחיצתם, וכן אם יש טיטול לא נקי אף אם אין ממנו ריח, כל שכן כשיש ריח, וכן אם משהו הקיא וכיו"ב, עצם הדבר שאנשים יושבים ויש לידם דבר כזה, אלו דברים שתלויים בדרך כלל בדעת בני אדם, יש אנשים שיותר מגעיל אותם וקשה להם אך יש אנשים שפחות, אך ברגע שיש אנשים שזה ממש מפריע להם זה נקרא גרף של רעי שחכמים התירו לטלטל אותו, למרות שלולא סיבת המיאוס היה נחשב הדבר למוקצה.

ב. איזה סוג מוקצה הוא גרף של רעי

גרף של רעי הוא מוקצה מחמת גופו. מפני שהרי אינו כלי, ואי אפשר להשתמש בו לשום דבר, ממילא הרי הוא כמו אבנים או עפר מצד דיני מוקצה. אולם מחמת שנמצא במקום שיושבים בני אדם יהיה מותר לטלטל אותו. ויש בזה כל מיני פרטי דינים ויבוארו להלן.

ג. גרף של רעי הוא היתר מחמת מקומו

וצריך להדגיש נקודה חשובה. שגרף של רעי דהיינו שהוא דבר מאוס ביותר, סיבת ההיתר שלו איננה רק מצד שהוא מאוס, אלא זה קשור למקום, כלומר אמנם לא התירו לטלטל לצורך מקומו, אך חכמים התירו רק כאשר הדבר המאוס נמצא במקום שיושב

בו. למשל, כאשר הוא בסלון או בחדר שינה וכיו"ב ויש שם דבר מיאוס שמותר לטלטלו החוצה. וכן הוא גם במקום שאינו יושב שם אך עובר שם למשל מסדרון שבין החדרים, שהדבר מיאוס מפריע, שמותר לטלטלו. אך אם למשל הדבר מיאוס נמצא במרפסת או בחצר ואינו יוצא לשם, חם מאד בחוץ, אסור לטלטלו. יתירה מזאת, אדם שבמקום שיושב שם לאכול, ולאחר מכן הוא הולך מהמקום ועוזב את הבית, הוא הולך לישון במקום אחר, אם הוא עתיד לחזור במשך השבת רשאי לטלטל את הדבר מיאוס, אבל אם אין כוונתו לחזור לשם במהלך השבת אינו רשאי לטלטלו. לכן פעמים שיש מצב שאנשים סיימו גמרו לאכול ויש שקית מלאה זבל של כל השאריות, כמו כן סיר שיש בו שאריות שאינן ראויות למאכל שהוא גרף של רעי, וכמו שכתוב בגמרא 'קערות שאכלו בהם', הרי זה דוחה את האנשים, אך כיון שהוא יוצא מהבית לכל השבת אינו יכול לפנות את הזבל מהבית, רק כאשר חוזר במהלך השבת רשאי לפנות את הזבל לאשפה.

כלומר, יש פה יסוד גדול, שכל ההיתר של גרף של רעי זה לא בגלל החפצא בלבד אלא גם בגלל הגברא, דהיינו בגלל האדם, לך או לאחד משאר בני הבית, אפילו שמפריע רק לאחד מהם מותר לפנות את זה. אבל אם זה בחצר או במרפסת, שהם מקומות שלא נכנס לשם, חכמים לא התירו, וממילא חוזר הדין של מוקצה מחמת גופו ואסור בטלטול.

ד. מוקצה מחמת מיאוס

יש מוקצה אחר שנקרא 'מוקצה מחמת מיאוס'. אך יש לדעת שמוקצה מחמת מיאוס וגרף של רעי אלו שני דברים שונים לחלוטין. אך יש הרבה שיכולים להתבלבל ביניהם כי יש קצת דמיון לכאורה, שהרי זה מאוס וזה מאוס. שהנה מוקצה מחמת מיאוס משמעותו שזה כלי, הוא ראוי לשימוש, אלא שבעיני בני אדם הוא מאוס, אבל אם ירצו יכולים לחזור בהם ולומר שהם רוצים להשתמש בזה למרות מאיסותו. דוגמא לדבר, הנה בזמן חז"ל היו מדליקים נרות בכלים של חרס, חרס פשוט. בעקבות ההדלקה של הנר השמן נספג בתוך החרס והכלי נעשה מאוס, והרי הוא מוקצה מחמת מיאוס.



המחלוקת שלהם. הנה החתם סופר מגדיר את זה יפה מאד. [- כיום יש אנשים שתמיד מדברים 'לחשוב חיובי', 'חשיבה חיובית' וכיו"ב. זה חשוב מאד לחשוב חיובית. אבל לפני שאתה בא לחשוב חיובי קודם כל שיפסיק לחשוב שלילי. לא להיות אנטי, שכל דבר לא מוצא חן בעיניך, יש 'סור מרע' לא לחשוב שלילי ואחר כך 'ועשה טוב' לחשוב חיובי.]. והנה לגבי מוקצה אומר רבי שמעון מספיק שלא חושב שלילי, 'סור מרע', כלומר הנה המוקצה הזה מחמת מיאוס לא שללתי אותו, אני 'פרווה' לא בעד ולא נגד, אם לא תהיה ברירה אשתמש בו, אבל לא יחדתי אותו במיוחד לשימוש לכן מותר להשתמש לפי רבי שמעון. אולם אם אמר במפורש שאינו מתכוון להשתמש בזה ממילא הקציתי אותו מדעתי לגמרי, ובוה גם רבי שמעון יודה. זו חשיבה שלילית. ואפילו אם חשב בליל שבת שאינו מתכוון להשתמש בו - מחשבה שלילית - ולאחר מכן מתחרט, רשאי, כיון שאין מוקצה לחצי שבת.

לעומת זאת רבי יהודה סובר שלא מספיק שלא חשב שלילי, אלא גם צריך לחשוב חיובי, כלומר שבבין השמשות צריך לחשוב בדעתו שהולך להשתמש בכלי הזה. למרות שהוא מאוס. וכיון שחשב חיובי ממילא הוציא אותו מכלל מוקצה. ואם לא חשב חיובי זה סימן שחשב שלילי. לכן זה יהיה מוקצה. את ההסבר הזה כתב החתם סופר בכמה משפטים ואני קצת הרחבתי.

ח. מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא

אותו רעיון שעומד בבסיס המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון נמצא בעוד שני סוגי מוקצה. ומלבדם יש סוג כללי שלא שייך להם. והוא 'מיגו דאיתקצאי בבין השמשות איתקצאי לכוליה יומא', שגם בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. ואם נחשב טוב נראה שזה קשור גם לחשיבה חיובית או אי חשיבה חיובית.

שני סוגי המוקצה הנוספים הם, האחד דברתי עליו בשיעור הקודם, והוא מוקצה מחמת חסרון הכנה. למשל דבר שיכול להשתמש בו אבל לא היה ראוי לשימוש בערב שבת או בערב יום טוב, לדוגמא הנה ביום טוב מותר לשחוט, והנה יש לול של תרנגולות שאנשים מגדלים בשביל ביצים. היום זה לא כמו שהיה פעם, פעם היו מגדלים תרנגול נותנים לו לאכול שישה חודשים ויותר עד שנעשה שמן וטוב ואז שוחטים אותו. היום זה לא כך, כיום התרנגולים כולם מתים בקיצור ימים ושנים... פחות מחמישה שבועות וכבר שוחטים אותם, כי אם לא זה לא משתלם להם. היום נותנים להם לאכול כל מיני חומרים וכיו"ב. הנה כיום אפרוח לאחר חודש הוא כבר תרנגול גדול ושוחטים אותו, לכן יש לזה גם טעם לא כמו שהיה פעם, טעם של פלסטיק, זה לא אותו דבר. אבל האנשים שמגדלים תרנגולים לאכילה, נותנים להם אוכל מהר ושוחטים אותם. עוף שכזה בוודאי אם רוצה לשחוט אותו ביום טוב מותר. אבל יש אנשים שיש להם לולים של תרנגולות המיועדות להטלת ביצים, והנה ביום טוב אין להם עוף בבית או שרוצה לתת לאורחים עוף טרי שנשחט היום, ורוצה לקרוא לשוחט שישחט, זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כיון שהלא בערב יום טוב התרנגולת היתה מיועדת לגדל ביצים, היא לא היתה מיועדת לשחיטה, והנה ביום טוב שינה דעתו והחליט לשוחטו. כלומר שבערב יום טוב לא היתה לו מחשבה שלילית על התרנגול הזה, אבל מאידך גם לא היתה לו מחשבה חיובית, בדיוק כמו המוקצה מחמת מיאוס שאינו מיועד לשימוש אבל יכול לשנות את דעתו. שלפי רבי שמעון מותר לשחוט אותו אך לפי רבי יהודה אסור. ולהלכה אסור, כי ביום טוב בלי שום ספק הלכה כרבי יהודה שאסור. כך נפסק בשלחן ערוך. והדין הזה כולל תרנגולת לגידול ביצים, או אדם שמגדל כבשים בשביל צמר, וכן מי שמגדל פרות בשביל חלב וכיו"ב, אם ביום טוב החליט לשחוט אותם אסור, מחמת שהוא מוקצה מחמת חסרון הכנה אליבא דרבי יהודה.

ט. טלטול בהמה שמתה בשבת או בשר שהתקלקל

בשיעור הקודם הבאנו דוגמא שנוגעת גם לשבת. הנה אם יש פרה שמתה בשבת ורוצה לחתוך את הבשר שלה ולתתו לכלבים, והנה, הבשר הזה גם כן לא היה מוכן מערב שבת או יום טוב, ממילא הוא מוקצה מחמת חסרון הכנה. רבי יהודה סובר שאסור לתתה לכלבים, ורבי שמעון סובר שאינה מוקצה. ולהלכה, בשבת מותר ביום טוב אסור.

כמו כן עוד דוגמא יותר פשוטה, אדם שקנה בשר כשר למהדרין

והנה בזמנם כך היה מקובל שזה מאוס, אך אם היה אדם שרוצה לשתות מהכלי הזה, דהיינו למרות שזה מאוס אבל אם יהיה צורך גדול יתגבר וישתמש בו, הרי זה כלי ראוי לשימוש. וכמו כן מבחנות של דם, שבזמן חז"ל היה כלי של הקזה, שהן דבר מאוס בעיני בני אדם. ואף בימינו שהמבחנות עשויות זכוכית זה מאוס בעיני בני אדם וכל שכן כאשר זה מלוכלך שאפילו אם ישטוף את זה לא משתמשים בזה, אבל אם יש מבחנות משומשות ולפעמים בלית ברירה רוצה להשתמש בהם, כמובן שינקה אותם כראוי הרי יכול להשתמש בהם, ממילא הם כלי והם נקראים מוקצה מחמת מיאוס. [- בימינו יש מודעות - מה שלא היה פעם - לכל הנושא של חיידקים. אכן חז"ל ידעו מה זה חיידקים, הרי חז"ל אומרים על זיעה שהיא כמו סם המוות. כלומר אדם שיש לו זיעה בגוף, ונוגע בגוף ואחר כך מכניס את האצבעות שלו לפה, אפילו אם הזיעה התייבשה זה חיידקים וזו סכנת מוות. כלומר שחז"ל ידעו מה זה חיידקים הרבה לפני שאומות העולם ידעו. היהודים הם נוטלים ידיים תמיד ומקפידים על כל הוראות חז"ל יש להם יותר הגיינה מאז ומתמיד. הרי משמעות הדבר שצריך גוף נקי לתפילה גורם לאדם שומר תורה ומצוות להיות נקי מבחינה הגיינית וגם שומר על הבריאות שלו, זה ברור מאד שזה משפיע מאד על הבריאות של האדם, כל הרופאים אומרים את זה].

מאידך גיסא גרף של רעי אינו ראוי לשימוש כלל, הוא לא ראוי לשום דבר, כל ייעודו הוא להגיע לפח האשפה מה שיותר מהר, עצם מציאותו זה מאוס בעיני אנשים. מה שאין כן מוקצה מחמת מיאוס אנשים לא אכפת להם שזה יהיה על השלחן או בבית, עד כדי כך שכשאין לו שום אפשרות אחרת וצריך כלי הוא ישתמש בזה ככלי.

ה. מוקצה מחמת מיאוס להלכה

והנה ההלכה במוקצה מחמת מיאוס היא שאמנם אין היתר בטלטול שלו מצד המאוסות שלו, אך יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון סובר שזה לא מוקצה כלל כיון שהוא ראוי לשימוש. אך רבי יהודה חולק עליו, ודעתו שכיון שאין דרך להשתמש בו זה מוקצה ואם רוצה שלא יהיה מוקצה עליו להחליט מיום שישי שמיעד אותו לשימוש והוא לא יהיה מוקצה. וכבר דיברתי בעבר שבשבת הלכה כרבי שמעון שמותר ואילו ביום טוב הלכה כרבי יהודה שאסור. כך סוברים הרמב"ם (פסח א מהלכות יום טוב הלכה יז) והשלחן ערוך (סיומן תלה סעיף ז), שבהלכות מוקצה כמעט בכל המחלוקות [- אך לא בכלם] בין רבי יהודה לרבי שמעון, ביום טוב פוסקים כרבי יהודה להחמיר ובשבת פוסקים כרבי שמעון להקל.

ו. ההבדל בין מוקצה מחמת מיאוס לגרף של רעי למעשה

יש דוגמא שמוקצה מחמת מיאוס קל יותר מגרף של רעי. הנה אם יש מבחנות של דם, או כלי חרס משומשים שהדליקו בהם נרות ונמצאים בחצר, ובני הבית אינן רגילים להיות שם וזה לא מפריע להם, בכל זאת מותר לטלטלם אפילו שאינו להשתמש בהם אלא רק להעבירם ממקום למקום מחמת סיבה כל שהיא. הרי אם זה כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. לעומת זאת בגרף של רעי זה יהיה אסור כאמור לעיל.

מאידך יש דוגמא להיפך, אם ביום טוב יש על השלחן מוקצה מחמת מיאוס כוס של חרס או מבחנות וכיו"ב, זה מוקצה מחמת מיאוס ואסור לטלטלו, אך אם היה גרף של רעי היה מותר לטלטלו אפילו ביום טוב. מפני שבגרף של רעי אין הבדל בין שבת ויום טוב, מותר לטלטלו במקום שמפריע לנוכחים שם.

מרבן השלחן ערוך חוזר על הדין שמוקצה מחמת מיאוס שמותר גם בסימן רע"ט (סעיף ט) שם עוסק בכלי שהדליקו בו נר שאם הוא של חרס ישן שזה מוקצה מחמת מיאוס שמותר בטלטול, כי הלכה כרבי שמעון. אך לגבי יום טוב פסק שמוקצה אסור בשבת ומותר ביום טוב. וכוונתו נתבארה בסימן תצ"ח שם המשנה ברורה מסביר כמה דוגמאות, ואחת מהן זה מוקצה מחמת מיאוס שאסור ביום טוב אך בשבת מותר. מאידך, יש מוקצה שיהיה מותר גם ביום טוב כגון גרף של רעי. וכן יש מוקצה שאסור גם בשבת וגם ביום טוב והוא מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת מצוה, שהמוקצים הללו אין שום הבדל בין שבת ליום טוב.

ז. ביאור המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון

וראשית יש לבאר למה רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר, מה יסוד

יב. הלכה למעשה

למעשה בזמנינו נחלקו פוסקי הדור מה הדין כיום. הנה יש שני פוסקים גדולים שהתירו גם בימינו את השביר כלים, הם אומרים שההלכה לא משתנה בזה, האחד זה הגאון הרב ניסים קרליץ בספר 'חוט שני' והשני זה הגאון הרב חיים פנחס שיינברג יש ספר אחד שהביא כמה תשובות ממנו ויש לו תשובה מאד מנומקת בה מסביר שזה לא משתנה. והטענה המרכזית שלהם היא, שהיום זה למעשה ראוי לשימוש, כלומר מבחינת עצם הכלי הוא ראוי לשימוש, רק אנשים נעשו מפונקים, והם זורקים את זה כי היום הכל נהיה זול, אבל זה עדיין ראוי לשימוש.

למעשה אני כתבתי תשובה ארוכה להוכיח שהם לא צודקים, ובימינו זה יהיה מוקצה גמור, ואם אנשים לא משתמשים בו בכלל זה הופך להיות מוקצה מחמת גופו גם אם נשבר בשבת. ואין מקום לומר בזה גם 'אין מוקצה לחצי שבת' מפני שבשעה שנשבר זה נעשה למוקצה, וודאי שיש מוקצה לחצי שבת. מה שהגמרא אומרת שאין מוקצה לחצי שבת זה דבר שבכניסת השבת היה מוקצה ואחרי שעתיים זה לא נהיה מוקצה, ולאחר מכן שוב המוקצה חזר, שאז אומרים אין מוקצה לחצי שבת, אבל דבר שנהיה מוקצה במהלך השבת הוא בוודאי מוקצה. רואים את זה בגמרא בהרבה מקומות. ויש לי ראיות שמרן השלחן ערוך כך סובר [- תסתכלו בדין של 'מחט שנשברה', ובחידושי הרשב"א שם ששמע כמו הרב שיינברג. אבל תסתכלו ברבי עקיבא איגר שמסביר את השלחן ערוך שהוא חולק על הרשב"א וזו ראיה שאין עליה תשובה ואכמ"ל] ויש לי עוד כעשר ראיות להוכיח שבאמת גם בזמנינו בכלי שנשבר, אם אנשים לא משתמשים הרי זה שביר כלים, אבל כשזה ראוי ואנשים משתמשים הרי שזה יקרא נולד. ולפי רבי שמעון מותר ולכן בשבת מותר, וביום טוב כיון שהלכה כרבי יהודה - אסור.

יג. מאוס אף לאחד מבני הבית

אם כן אלו הן שלושת הדוגמאות של מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון: נולד, חסרון הכנה ומוקצה מחמת מיאוס. וצריך להתבונן בכל מוקצה ולראות למה הוא שייך, האם זה גרף של רעי או מוקצה מחמת מיאוס. והיסוד המרכזי כאמור הוא שמוקצה מחמת מיאוס זה כלי שראוי, זה לא מוקצה מחמת גופו. וקודם כל אני בודק אם הוא מוקצה מחמת גופו או לא, ולאחר מכן בודק את השאלה של המאיסות. כמו כן דבר מאוס לא צריך שיהיה מאוס בעיני כולם, מספיק שאחד מבני הבית אומר שאינו מסוגל וכבר מותר לטלטלו. הגמרא אומרת למשל לגבי עכבר מת בתוך הבית. יש אנשים שלא אכפת להם, אבל אני חושב שאם יהיה עכבר מת בבית אני לא מסוגל להיות בחדר, לא רק לא לאכול שם, לכן הגמרא אומרת שמותר לתפוס אותו בזנב ולהוציא אותו. כלומר לא רק בכלי אלא אפילו לתפוס את המוקצה בעצמו ביד. העכבר הוא ודאי מוקצה מחמת גופו, מה אפשר להשתמש בעכבר מת? נכון שהוא ראוי לחתולים אבל זה לא התפקיד שלי לתת להם. בכל זאת מותר לקחתו לאשפה מדין גרף של רעי.

יד. הוצאת בעלי חיים ושרצים מתים מהבית

מכל האמור יש להסיק לגבי כל מיני בעלי חיים מתים או כל מיני שרצים ג'וקים מתים וכיו"ב, מותר על פי ההלכה להוציאם החוצה, מפני שאנשים נגעלים מזה. הגמרא אומרת אפילו על קדירה מלוכלכת שגמרו לאכול, וזה דוחה את האנשים שם, כיום בדרך כלל לא מניחים סיר עם האוכל על השלחן אך לפעמים מביאים את הסיר, וכשגומרים לא רוצים שישאר על השלחן, אז אם צריך להשתמש במקום או מכער את השלחן הרי זה צורך מקומו, אבל אם זה לא מפריע, מלבד מה שזה מאוס, מותר לפנות אותו. אולם לאחר מכן כאשר מניחים אותו במטבח, למשל על השיש, אם אינו רוצה לאכול מהכלי הזה בשבת אסור לטלטלו, וכן הוא על הכלים שאכלו מהם, אי אפשר לומר שזה דוחה שהם נמצאים במטבח, כיון שהרי הוא לא נמצא שם בשבת. אכן אם צריך להיות במטבח כגון להכין אוכל לסעודה שלישית וכיו"ב, מותר לטלטלם גם שם. כמו כן אם הניחו את הכלים הללו בכיור, ובתוך הכיור זה לא מאוס כל כך שהרי זה המקום בו אמורים להיות, אסור לבוא ולשטוף את הכלים הללו בסתם, הר זה כמו שהכלים נמצאים בחצר. לכן צריך תמיד להפעיל שיקול דעת לפעמים זה יהיה מותר לפעמים זה יהיה אסור.

והנה הבשר היה מונח מיום שישי באיזה מקום אך בשבת פתאום התחילה שם שמש חזקה, חמסין, לא עבר זמן מה והבשר התקלקל, נדף ממנו ריח רע, זו סכנת נפשות לאכול בשר כזה [- סלמונלה, חיידקים וכיו"ב], האם מותר לתת את הבשר הזה לכלב? הרי ביום שישי זה היה ראוי גם לאדם ורק ביום שבת הבשר התקלקל ונעשה ראוי רק לבהמה. זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. הוא לא ידע שהבשר יתקלקל אבל זה דבר שקורה הרבה פעמים. אמנם הוא לא הכין את הבשר הזה לכלב זה היה מוכן עבורו, ורק כיון שהתקלקל רוצה להביאו לכלב. לכן לפי רבי שמעון כיון שלא אמר בפירוש שלא יתן את הבשר לכלב אם זה יתקלקל, כיון שיש מציאות כזאת ממילא הבשר אינו מוקצה. לעומת זאת לפי רבי יהודה הבשר הוא מוקצה, כי היה עליו לחשוב מיום שישי ולייעדו לכלבים. להלכה, בשבת מותר לתת את הבשר הזה לכלבים אך ביום טוב אסור.

י. לקחת מוצרים מחנות בשבת לצורך השבת או יום טוב

יש דוגמא מצויה מאוד. יש חנות של מאכלים שהם מיועדים למכירה, ובשבת אי אפשר למכור. והנה פתאום ביום שבת מישוה שחסרים לו כמה מוצרים והולך לבעל החנות ומבקש ממנו להוציא לו את המאכלים שחסרים לו, קצת פירות, לחם וכיו"ב. הנה אם זה היה כלים שמיועדים לסחורה, או בגדים וכיו"ב, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, שהרי בעל החנות מקצה אותם מדעתו, הוא לא יתן אותם לאדם על סמך שיתזוירם לו במוצאי שבת - הרי אינו יכול למכור את הכלים הללו. ממילא זה מוקצה חמור ביותר שאין לו שום היתר. אבל בדברי מאכל אין מוקצה מחמת חסרון כיס, מפני שדרך בני אדם שהם נמלכים בדעתם. למשל לא רצה לאכול מסויים ולאחר מכן התחרט, והחליט שרוצה לאכול את המאכל הזה, הוא משנה את דעתו, זה מותר כיון שדרך בני אדם להימלך וממילא לא הקצה את דעתו מהם, לכן זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל במקומו נכנס סוג של מוקצה אחר, מוקצה מחמת חסרון הכנה, דהיינו שזה לא היה מוכן ביום שישי זה היה מיועד למכירה. נפסק בשלחן ערוך וברמב"ם שבשבת מותר.

והנה בהלכות יום טוב כתב הרמב"ם (פ"ב) שביום טוב אסור. וזה לא שהרמב"ם שכח מה כתב בהלכות שבת שהרי בסוף ההלכה שם כתב שבשבת מותר. ההבדל בין שבת ליום טוב, אין ביניהם שום הבדל במציאות, אלא שבשבת הלכה כרבי שמעון להתיר אך ביום טוב הלכה כרבי יהודה לאסור. אם כן אלו שלושה סוגים של מוקצה שהם דומים מאד בטעמים שלהם ובסברות שלהם וגם בדינים שלהם.

יא. מוקצה של נולד

המוקצה השלישי הוא מוקצה של 'נולד'. בשיעורים קודמים הסברתי שיש שני סוגים של נולד, יש נולד גמור שלא היה בעולם כלל, דבר שנברא בשבת, למשל ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב שהיא מוקצה לכל הדעות גם לפי רבי שמעון, שהרי היתה בלועה בתוך התרנגולת, וכשיצאה לאוויר העולם כשנולדה בשבת, זה נקרא מוקצה של נולד גמור. ויש כל מיני דוגמאות של נולד גמור שהוא אסור בין בשבת בין ביום טוב. אבל יש נולד שאינו גמור, דבר שהיה בעולם אבל השתנה, היה לו שימוש אחד שהוא ראוי לשימוש אחר. בשבת אבל השתנה, ואינו ראוי למה שהיה קודם אלא לשימוש אחר. למשל, הדוגמא הרגילה זה שביר כלים. כגון שיש כלי שהוא כלי שמלאכתו להיות, ונפל ונשבר, והנה בזמנינו שאנשים מיד כשנשבר כלי זורקים אותו לאשפה השברים הללו הופכים להיות מיד מוקצה מחמת גופו לגמרי, אך מותר לטאטא אותם בשבת, אם זה במקום שיכולים להזיק כל מוקצה אפשר לטלטלו כשהוא מזיק, אך גם אם אינם מזיקים השברים הללו אפשר לטלטלם, וכמו שחכמים לא אסרו בגרף של רעי לטלטלו.

אבל בזמננו הכלים היו דבר יקר מאד, ואדם יש לו כלי חרס שנשבר אם השברים ראויים לכסות בהם כלים למשל או לדברים אחרים, היו משתמשים בהם. אם כן כאשר השביר כלים ראויים לכסות בהם כלים זה נקרא נולד, כיון שהכלי היה מיועד לאכול או לשתות בו, והנה כעת הוא נשבר, והוא נעשה ראוי לשימוש אחר, כיון שהשתנה השימוש ממילא זה מוקצה של נולד. גם בזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ולהלכה, בשבת מותר וביום טוב אסור.

ענייני חג השבועות

טו. שמחת החג בזמן בית המקדש ובזמן הזה

יש מצוה לאכול בשר במועדים. זו אמנם מחלוקת השלחן ערוך והרמב"ם, הרמב"ם סובר שיש מצוה, ומרן השלחן ערוך כנראה סובר שזו אינה מצוה. מפני שבגמרא איתא: רבי יהודה בן בתירא אומר כתבו בפסוק 'ושמחת בחגך', זו לא ברכה זה מצוה, התורה מצווה עליך להיות שמח ולהשתמש באמצעים שתהיה על ידם שמח. ורבי יהודה בן בתירא חי בזמן בית המקדש, והוא אומר שבזמן שביית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר. יש פסוק "וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלוהיך", בשר מביא את האדם לידי שמחה. הוא זכה לעלות לרגל, הוא בבית המקדש מקבל פני שכינה, הוא נהיה אדם רוחני ומרגיש קדושה, מקריב קרבן, ואז כשהוא אוכל אין שמח יותר ממנו. אולם בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין.

טז. שמחת במועדים בבשר ויין

הרמב"ם בהלכות יום טוב כותב, 'אין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין'. והנה מרן הבית יוסף שואל על הרמב"ם, הרי זה לא כתוב בגמרא, שהרי שם כתוב שבזמן בית המקדש שמחה היא בבשר ובזמן הזה השמחה היא ביין, ומפני מה הרמב"ם מוסיף שבזמן הזה השמחה היא גם בבשר. ולא מתרץ. למעשה בשלחן ערוך מרן מזכיר את כל העניינים של שמחת החג והוא לא מזכיר אכילת בשר. וכנראה שהוא לשיטתו בבית יוסף שהקשה על הרמב"ם למה הוסיף בשר.

לעומת זאת המהרש"ל [- רבי שלמה לוריא שחי בזמנו של מרן] מבאר שהרמב"ם צודק, והפירוש בגמרא הוא כך, שבזמן שביית המקדש היה קיים לא צריך יין כיון שאין שמחה אלא בבשר, עצם הדבר שאוכל בשר ונעשה שמח, שהרי הוא אוכל את הבשר בבית המקדש עם כל הרוחניות והעלייה לרגל ממילא נעשה שמח, אבל בזמן הזה אין שמחה אלא ביין, דהיינו לא מספיק לאכול בשר צריך גם לשותות יין. וכמעט כל הפוסקים מסכימים למהרש"ל. בשו"ת יחווה דעת יש תשובה בנושא הזה, ומסיק שלא כדעת השלחן ערוך שגם בזמן הזה יש מצוה לאכול בשר בחגים. אך הוא דן שם אם אדם אומר שקשה לו לאכול בשר ורוצה לאכול עוף.

דרך אגב, יש אנשים שהם צמחוניים, יש צמחוניים שמבחינתם אינם יכולים לסבול לאכול בשר, זה לא טעים להם, זה מאוס בעיניהם, צמחוני כזה עדיף שלא יאכל בשר, הוא לא צריך להצטער ולסבול. איזה מין שמחה זה כשהיפך בשבילו משמחה?! כמו להבדיל אדם חולה שלא מסוגל לאכול בשר, אין לו תיאבון וכי נאמר לו שחייב לאכול! הרי כמו שלהתענות תענית חלום מותר בשבת וביום טוב, אז גם זה ודאי שמותר אם אינו נהנה מזה. אבל אדם רגיל שנהנה אבל אומר שמעדיף עוף האם יוצא בזה ידי חובתו? בשו"ת יחווה דעת משמע שגם בזה יש מצוה, למרות שלא היו שוחטים תרנגולים בבית המקדש.

יז. כיום מצוי בשר כשר למהדרין בזול

היום יש מצב שברוך ה' כל אחד יכול להשיג בשר עם השגחה מצויינת. ואני רוצה להזכיר לטובה את הגאון הגדול הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, שכשנתמנה לרב ראשי לישראל בזמנו הוא חשב מה אני עושה לטובת הכלל. והנה קודם לכן, לפני שנתמנה לרב הראשי לא היה כמעט בשר כשר למהדרין שמיובא מחו"ל, ומי שרצה בשר כשר למהדרין היה צריך לקנות בשר טרי בלבד, והמחירים היו פי שלוש וארבע מבשר אחר. המציאות היתה כזו שאני זוכר כשהייתי אברך צעיר כמעט אף פעם לא קניתי בשר! זה היה מצרך יקר.

אני זוכר שכשהייתי ילד היו שנים שאמור"ר מרן זצוק"ל לא היה קונה בשר כלל, מחמת בעיות של כשרות. והוא והגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל

היו שכנים, פעם הגרב"צ בא אליי ואמר לו הלכתי לבית מטבחים ובדקתי את מה שקורה שם. הם היו בקיאים בהלכות טריפות, בסכינים ובכל מה שרק אפשר. כשהייתי ילד קטן אני זוכר ב'תל ארזה' לא היו קונים עוף קפוא, רק טרי, היו כאלו שהיו הולכים לשוחט עם העוף והיו שהיו קונים עוף שחוט, והיו פותחים אותו בבית ומוציאים את כל מה שבפנים ומולחים אותו. העופות גם כן לא היו כמו היום מפלסטיק... היו נותנים להם לאכול אוכל טוב והם היו מסתובבים וממילא היה מצוי מאד שמוציאים בתוך העוף מחטים, מסמרים, נעצים, ה' ירחם מה שהיו מוצאים בתוך הבטן של התרנגולת או בזפק, כשאמור"ר מרן זצוק"ל היה חוזר מהשיעור בלילה היה משתרך תור ארוך ליד הבית כדי לשאול אותו בעניינים האלו. היום תלכו לרבנים ותשאלו אותם על ענייני טריפות וכיו"ב הם יאמרו לכם מצטערים מאד אבל אנו לא יודעים! לא למדנו את ההלכות האלו! אבל באותם כדי להיות רב, כל רב שקיבל סמיכה היה חייב לדעת את הדברים האלו. ואמור"ר כשהיו באים אליי היה תופס את הקורקבן וכיו"ב ובודק ורואה. פעם אחת בא אחד עם תרנגול שהיה לו צוואר עקום, על חטא שחטאנו לפניך בצוואר עתק... אמור"ר שלח אותי לקצב ואמר לי, תגיד לו שיראה את הצוואר והוא כבר יודע. הקצב היה תלמיד חכם, והוא לקח את העוף ובסבלנות פתח את החוליות שלו אחת אחת ואמר לי, תגיד לאבא שלך שזה כשר, לא נפגם שום דבר, זו עקמומית אבל זה בסדר. וכך היו שואלים את השאלות האלו.

אבל בבשר היתה בכלל בעיה, בארץ היתה בעיה של האטלזים. כל אטלזי היום לא צריך שיהיה לו הכשר, אם קונים בשר קפוא מסתכלים בשקיות מה כתוב שם ואם יש על זה חותם בתוך חותם, יש הולוגרמה, כשר למהדרין. לפעמים לצערינו מזייפים, אבל זה מאד קשה לזייף היום והרבה פעמים לא משתלם. אבל באופן רגיל זה בסדר. אבל בזמנו זה לא היה כך, מי שעשה את השינוי הזה היו הגאון הרב בקשי דורון ויבדל"ח הגאון הרב ישראל מאיר לאו, שניהם היו רבנים ראשיים והם פתחו את האפשרות שישחטו בחו"ל בהשגחת הכי טובות, הרבנות הראשית מאשרת להם את הצוות והוא שייך גם לרבנות וגם לכשרויות הפרטיות והם נוסעים ושוחטים. ואת הצוותים הטובים ביותר הם שולחים, סכינים הכי טובים ושוחטים. וכיום גם אברכים יכולים לקנות בשר חלק בית יוסף. לכן היום שזה הרבה יותר זול בוודאי שכל מי שיכול לעשות שמחת החג בבשר תבוא עליו הברכה.

יח. מנהג אכילת מאכלי חלב בחג השבועות

למעשה יש מנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות ויש כמה טעמים למנהג הזה. אבל זה לא סותר את המצווה לאכול מאכלי בשר. כלומר אם אדם יבוא ויאמר שיכול לאכול מאכלי בשר או מאכלי חלב בוודאי שעדיף שיאכל מאכלי בשר, בשר זה מדינא ואילו מאכלי חלב זה רק מנהג. אבל אפשר לקיים את שתיים, יש אנשים שמעדיפים בליל שבועות לאכול מאכלי חלב כדי שלא יהיה להם אוכל כבד ויוכלו בקלות ללמוד כל הלילה, לעומת זאת יש אנשים שאומרים שכאשר הם קמים מהשינה בצהרים קשה להם לאכול בשר, ומשכך רוצים לאכול מאכלי חלב בצהרים, ובלילה לאכול בשר. והכל בסדר, העיקר לאכול בשר ביום טוב.

יט. חג השבועות שחל בערב שבת

השנה שחג השבועות חל ביום שישי צריך להשתדל לא לאכול את הסעודה של היום מאוחר מידי. למרות שזה לא אסור מעיקר ההלכה, ומותר אפילו מאוחר, כיון שזו סעודת יום טוב וזו מצוה, אבל החכם עיניו בראשו, הרי אם יאכל מאוחר יתבטל ממצוות סעודת ליל שבת. לכן רצוי מאד, לא מצד איסור אלא מצד הכדאיות, שכל אחד לא יחסום את עצמו חלילה מלקיים מצוות סעודת שבת, ולהקדים את הסעודה של חג השבועות כמה שיותר מוקדם ביום כדי שנוכל אחר כך לקיים שלוש סעודות שבת.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: